



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

5 בספטמבר 2024

1791

ב' באלול התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 26), התשפ"ד-2024 1352

הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 26), התשפ"ד-2024

- תיקון סעיף 21 1. בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992¹, בסעיף 21(ב)2), במקום "3.2%" יבוא "3.9%".

דברי הסבר

(להלן – תקציב התאמות). לצד תיקון מס' 13 אושר חוק ההתאמות הפיסקליות, התשפ"ג-2023, אשר קובע את ההסדרים המשלימים להוראות שנקבעו בתיקון מס' 13.

כדי לקבוע את הצורך במנגנון ההתכנסות האמור ובשימוש בתקציב ההתאמות, קובע תיקון מס' 13 כי הממשלה תגיש לכנסת בתקופה שבין 15 באוקטובר ל-15 בנובמבר של השנה שלפני שנת התקציב, דוח לעניין קיום או אי-קיום הפרש הוצאות או הפרש גירעון הצפויים בשנת התקציב, אשר יכלול את התחזיות המעודכנות לגבי שנת התקציב (להלן – דוח הפרשים). אם לא ניתן לכסות את ההפרשים באמצעות תקציב ההתאמות, קובע תיקון מס' 13 כי הממשלה תניח על שולחן הכנסת תוכנית מאזנת לכיסוי ההפרשים (להלן – התוכנית המאזנת). עוד נקבע כי אם לא תאושר התוכנית המאזנת עד למועד שנקבע בהוראות חוק היסוד, יופחתו סכומי ההוצאה בסעיפי התקציב בחוק התקציב המאושר באופן זהה.

ביום ה' בטבת התשפ"ד (17 בדצמבר 2023) פורסם חוק יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 14), הכולל תיקון קבוע לחוק היסוד, ולפיו בהתקיים אירוע חריג ובלתי צפוי שיש לו השלכה פיסקלית משמעותית המשפיע במישרין על הנתונים שבבסיס דוח ההפרשים, אשר לא מאפשר את הגשתו של דוח ההפרשים במועד שנקבע לכך רשאת הממשלה, באישור הכנסת, לדחות את המועד להגשת דוח ההפרשים ובהתאם יידחו שאר המועדים שנקבעו לעניין התוכנית המאזנת.

ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), החלה מתקפת טרור רצחנית שבעקבותיה החליטה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני-ביטחוני) על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק יסוד: הממשלה, והוכרו בצה"ל על מבצע "חרבות ברזל". כמו כן, הוכרו על מצב מיוחד בעורף בהתאם לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, תחילה על ידי שר הביטחון וזאת ביחס לחלק משטח המדינה ובהמשך – על ידי הממשלה ביחס לשטחי מדינת ישראל כולה. נכון ליום זה, ההכרזה בעניין מצב מיוחד בעורף חלה בחלק מהאזורים במדינה, כמפורט בהחלטת הממשלה מס' 2091 מיום כ"ד בתמוז התשפ"ד (30 ביולי 2024) וכפי שאושר

כללי חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992 (להלן – החוק). חוקק בשנת 1992 כדי לאפשר לממשלה לבנות את תקציב המדינה תוך שמירה על אחריות פיסקלית, ולשם יצירת מסגרת פיסקלית יציבה ואמינה שתאפשר למשק להתמודד בהצלחה עם זעזועים כלכליים בטווח הבינוני והארוך. חוק זה קובע תקרת גירעון כאחוז מהתוצר, אשר מהווה מגבלה אפקטיבית על תקציב המדינה בעת בנייתו בהתייחס להכנסות החזויות. בתחילת שנות ה-2000 נוספה לתקרת הגירעון מגבלת ההוצאה – מגבלה נוספת המגדירה את שיעור הגידול המרבי המותר בתקציב המדינה, בניכוי החזר חובות (למעט החזר חובות לביטוח לאומי), משנת כספים מסוימת לשנת הכספים שאחריה (להלן – מגבלת ההוצאה).

מגבלת ההוצאה עברה כמה שינויים והתאמות מאז שנחקקה. על פי הנוסח האחרון, היקף הגידול השנתי הריאלי המרבי המותר בחוק נקבע על פי נוסחה המשקללת את ממוצע גידול האוכלוסייה בשלוש השנים הקודמות בתוספת היחס שבין 50% (יעד יחס החוב-תוצר הרצוי לטווח הארוך) ובין יחס החוב לתוצר השנתי הערכני.

יצוין כי קביעת מגבלות פיסקליות נהוגה ברוב המדינות המפותחות בעולם. לעמידה במגבלות אלה ישנה חשיבות מכרעת בשמירה על אמינותה הפיסקלית של הממשלה, והן הוכיחו את עצמן בשנים שלאחר חקיקת מגבלת ההוצאה (עד שנת 2008, השנה שבה פרץ המשבר העולמי), שבהן התחזקה מאוד היציבות והאמינות הפיסקלית של ישראל, ובכך היא תמכה בצמיחה גבוהה ובשיפור עקבי בשוק העבודה.

ביום ח' בסיוון התשפ"ג (28 במאי 2023) פורסם חוק יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 13) (להלן – תיקון מס' 13). במסגרת תיקון מס' 13 נקבע, בין השאר, "מנגנון התכנסות" שיחול בהתאם לאמור בסעיף 2א4 לחוק יסוד: משק המדינה (להלן – חוק היסוד). בשנה שבה הונח חוק התקציב במועד מוקדם משישה חודשים לפני תחילת שנת התקציב, ולפיו, במקרה כזה יוקצה תקציב התאמות בשיעור שייקבע בחוק, אשר ישמש את הממשלה לצורך התמודדות עם תרחישים המשפיעים על תקציב המדינה, אשר לא היו ידועים בעת הנחת הצעת חוק התקציב על שולחן הכנסת

¹ ס"ח התשנ"ב, עמ' 45; התשפ"ה, עמ' 612.

דברי הסבר

ליום ל' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024), ובכלל זה מענקי אכלוס עצמאי, מענקי סיוע לתושבים בלתי מועסקים מיישובים מפונים או מיישובים שתושביהם הוצאו להתרעננות במסגרת מלחמת "חרבות ברזל" (להלן – מענקי סיוע לתושבים בלתי מועסקים) ומענקי עידוד תעסוקה לאוכלוסיות האמורות, בסך של 2,184 מיליון שקלים חדשים; הגדלת התקציב המיועד למעטפת הניתנת למשרתי המילואים במערך הלוחם ולבני משפחותיהם בשנת 2024, כפי שייקבע על פי תוכנית שיגישו שר הביטחון ושר האוצר לאישור הממשלה, בסך של 200 מיליון שקלים חדשים; הגדלת תקציב הביטוח הלאומי המיועד ליישום המלצות דוח הוועדה הציבורית למתן סיוע לנפגעים מהאירועים שהתרחשו ביום שבעה באוקטובר 2023, שהוגש לשר האוצר בחודש יולי, בסך של 255 מיליון שקלים חדשים; מימון סכומי התקציב שהופחתו לצורך מימון הארכת משך הפינויים ובעבור מענקי סיוע לתושבים בלתי מועסקים מיום כ"ח באב התשפ"ד (1 בספטמבר 2024) עד יום כ"ז באלול התשפ"ד (30 בספטמבר 2024), בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2149 מיום כ"א באב התשפ"ד (25 באוגוסט 2024), בסכום של 496 מיליון שקלים חדשים, ולהגדלת התקציבים שהופחתו בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1966 מיום א' בתמוז התשפ"ד (7 ביולי 2024), בעבור הארכת משך הפינויים ובעבור מענקי סיוע לתושבים בלתי מועסקים בשל התקופה שבין יום ב' בתמוז התשפ"ד (8 ביולי 2024) ליום כ"ה בתמוז התשפ"ד (31 באוגוסט 2024), למשרדי הממשלה בסך של 525 מיליון שקלים חדשים ולתקציב שיועד להסכמי שכר בסך של 193 מיליון שקלים חדשים – תקציבים אשר שימשו למימון ההוצאות האזרחיות כאמור, אשר נדרשו ליישום באופן מיידי ולא היה ניתן לחכות בעניינן עד להגדלת ההוצאה כמוצע כעת.

סעיף 1 כמפורט בחלק הכללי לדברי ההסבר, מוצע להגדיל את ההוצאה הממשלתית בשנת 2024 בסך נוסף של 3,357 מיליארד שקלים חדשים בשנת 2024, המהווים גידול נוסף של 0.69% מסך ההוצאה הממשלתית לשנת 2023, לצורך מימון ההוצאות הדרושות לצרכים אזרחיים הנובעים מהתארכות מלחמת "חרבות ברזל". הסכום הנוסף האמור ישמש לטובת המטרות המפורטות לעיל בלבד. עוד מוצע כי הסכום האמור, לא יובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2024 לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית לפי סעיף 6א לחוק לשנים הבאות.

על ידי ועדת החוק והביטחון, והיא עומדת בתוקף עד יום ב' באלול התשפ"ד (5 בספטמבר 2024). יצוין כי ביום כ"ט באב התשפ"ד (2 בספטמבר 2024) התקבלה החלטת ממשלה מס' 2158 שהאריכה את המצב המיוחד בחלק מהאזורים במדינה כאמור, כאשר הארכה כפופה לאישור ועדת החוק והביטחון של הכנסת.

לנוכח הצרכים הרבים שעלו בעקבות המבצע הצבאי ומצב החירום, הן בהיבטי הלחימה והן בהיבטי סיוע ושיקום העורף, אשר חייבו הוצאות תקציביות משמעותיות כבר בשלהי שנת 2023 וסכומים משמעותיים אף יותר בשנת 2024, ושלא נצפו בעת גיבוש ואישור חוקי התקציב לשנים 2023 ו-2024, בוצעו כמה תיקונים למסגרות הפיסקליות לצורך הצבת יעדים מרחיבים יותר לאותן שנים בלבד.

בחודש נובמבר 2023 בוצע תיקון למסגרות הפיסקליות לשנת 2023, כך שתוואי הגירעון ומגבלות ההוצאה תוקנו ביחס למסגרות שנקבעו לשנה זו; בחודש ינואר 2024, על רקע הצורך במנגנון ההתכנסות לפי חוק היסוד ולנוכח הצרכים שנוצרו לשנת 2024, הגישה הממשלה תוכנית מאזנת שכללה תיקון מגבלת הגירעון ומגבלת ההוצאה בחוק וכן הגשת חוק תקציב נוסף לשנת התקציב 2024, בהתאם לסעיף 3(ג) לחוק היסוד, אשר החליף את חוק התקציב לשנת התקציב 2024. עוד כללה התוכנית המאזנת החלטות ממשלה, הצעות לתיקוני חקיקה וחקיקת משנה שעניינן הפחתת הוצאות הממשלה, מצד אחד, והגדלת הכנסותיה, מצד שני, כדי להתכנס למסגרות המוצעות. מרבית תיקוני החקיקה שנכללו בתוכנית המאזנת, ובכלל זה חוק התקציב הנוסף לשנת הכספים 2024, אושרו בחודש מרץ 2024.

בשל הימשכות המצב המיוחד בעורף בשנת 2024, ולנוכח הגידול בהוצאות האזרחיות הנובעות מהתארכות הלחימה, מוצע להגדיל באופן חד-פעמי את ההוצאה המותרת בשנת 2024 בשיעור נוסף של 0.69% מתוך סכום ההוצאה הממשלתית המותרת לשנת 2023, לצורך הוצאת סכום נוסף שלא נצפה בעת אישור חוק התקציב הנוסף לשנת 2024, בחודש מרץ 2024. זאת למימון הצרכים האלה: הארכת משך הפינוי, הרענון והסיוע לאוכלוסייה ביישובים שלגביהם התקבלו החלטות ממשלה, וכן הארכת משך הסיוע באירוח חטופים ששבו ארצה ובני משפחותיהם, בני משפחה של חטופים בשבי ובני משפחה של נעדרים במיתקני הארחה (להלן – הארכת משך הפינויים), בעבור התקופה שבין יום כ"ח באב התשפ"ד (1 בספטמבר 2024)

